



תאריך: 19/03/2013  
ח' בניסן, תשע"ג  
מספר תיק: 2013-03878  
גוש/חלקה: 44 / 6135  
אסמכתא: 2013-10179  
מס' בקשה: 20121564/ב

אל:

מחלקת רישוי בניה

מאת: מחלקת שומה והשבחה

**הנדון: סיום כיפול בתיק שומה  
בכתובת: רחוב אביטל מס' 28**

הטיפול בתיק שומה 2013-03878 שבכתובת רחוב אביטל מס' 28 הסתיים.

בקשת רישוי 20121564/ב

סיבת סיום טיפול:

פטור - חוספת בנייה לדירה בעטח של פחות מ- 140 מ"ר. הוגש תצהיר.

מכבוד רב,

עופר דואניס

המידע הניתן בואו, ובכלל זה תיאור הנכס, מתייחס לתוכניות המאושרות החלות על הנכס נשוא הבקשה. המידע מתייחס לבניה הקיימת במקרקעין כפי שתוארה בבקשת מבקש המידע ואינו מתייחס למידע בדבר תוספות בנייה ו/או בנייה ללא היזר כדין אשר ברצפה בנכס נשוא הבקשה. באחריות מבקש המידע לבדוק את חוקיות הבנוי על המקרקעין ע"י מהנדס מטעמו ומחלקת הפיקוח העירוני.

Tofes24.doc



## ועדת משנה לתכנון ובניה

### פרטי הבקשה

#### כתובת הבקשה

|                                                 |                            |                |                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| רחוב<br><b>אביטל</b>                            | מס' בית<br><b>28</b>       | שכונה<br>התקוה | תיק בניין<br><b>4062-028</b> |
| שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות)<br><b>78</b> | גוש/חלקה<br><b>44/6135</b> |                |                              |

#### פרטי הבקשה

|                             |                               |                     |                   |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| מס' הבקשה<br><b>12-1564</b> | תא' הגשה<br><b>04/09/2012</b> | סיווג<br>תוספת בניה | מהות<br>הוספת שטח |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|

#### מבקש הבקשה

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>דוידוב ויטלי | כתובת<br>רחוב אביטל 28, תל אביב - יפו 67635 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|

#### עורך הבקשה

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>אליאס הרצל | כתובת<br>ת.ד. 2204, בת ים 59121 |
|---------------------------------|---------------------------------|

#### מתכנן השלד

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>אליאס הרצל | כתובת<br>ת.ד. 2204, בת ים 59121 |
|---------------------------------|---------------------------------|

#### תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

בקשה לתוספת בניה בקומה : גג, בשטח של 22.84 מ"ר, שטח הדירה לאחר התוספות יהיה 97.01 מ"ר

#### מצב קיים (עורך הבקשה)

בנין מגורים בן 2 קומות, שתי יחידות דיור.

#### שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

#### פירוט שטחים (עורך הבקשה)

| סך שטחי שירות |   |     | סך שטחי בניה עיקריים<br>לשימושים השונים |       |               |               | קומה / תיאור |      |       |
|---------------|---|-----|-----------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------|-------|
| מותר          | % | מ"ר | מותר                                    | %     | קיים<br>+ מצע | קיים<br>בהיתר | מפלס         | קומה | תיאור |
|               |   |     | 74.17                                   | 95.09 | 74.17         | 74.17         |              | 1    | קומה  |
|               |   |     | 23.00                                   |       | 22.84         | 22.84         |              | 2    | גג    |
|               |   |     | 97.17                                   | 95.09 | 97.01         | 97.01         |              |      | מעל   |
|               |   |     |                                         |       |               |               |              |      | מתחת  |
|               |   |     | 97.17                                   | 95.09 | 97.01         | 97.01         |              |      | סה"כ  |

## ממצאי בדיקה

### הערות מהנדס רישוי (איאד אבו חבלה)

המגרש שבנדון הינו מגרש משני כלול באזור מגורים ב' לפי תכנית 2215. המגרש הינו פינתי כאשר בצידו הצפוני עובר רחוב מושיע ובצידו המערבי גובל עם רחוב אביטל. בתיק הבניין לא נמצאו היתרים לבניין.

### ♦ תיאור הבקשה ♦

הבקשה הינה להכשרת בניה קיימת על הגג כחדר יציאה לגג לפי תכנית ג'. שטח הבניה הקיימת על הגג הינו כ- 23.00 מ"ר, מבוקש גם פרגולה מעץ צמודה אליו. על הגג קיים מחסן המסומן כעת להריסה. עקב הבניה ללא היתר הוגש צו הריסה מינהלי. כ"כ הבקשה כוללת שינויים פנימיים ע"י הפיכת אחד מהחדרים הקיים לממ"ד.

### בתאריך 1.10.2012 התקבל אישור תצ"א ע"ע ענת עיני :

"מבדיקת תצ"א ברח' אביטל 28 עולה ש :

1. בתאריך 28.8.1982 נראה מבנה . (נבדק גם צילום מתאריך 19.12.1981) ;
2. בתאריך 23.06.2012 נראה מבנה הדומה למבנה משנת 1981/1982, בנוסף קיים גג נוסף בצידו המערבי של המבנה.
3. נראה שהמבנה על הגג, גדול במימדיו הבניה לעומת המבנה הקיים בצילומי האויר.
4. רצ"ב אורתופוטו המציין את האיזור נשוא הפנייה."

### ♦ זכויות בניה ♦

המגרש כלול באזור מגורים ב' לפי תכנית 2215. ניתן לבנות על המגרש בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 100% (תכסית הקרקע לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע. תכנית 2215/א1 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ- 90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ- 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד. עפ"י הוראות תכנית ג' בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) ניתן לבנות חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה, וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה.

### ♦ בעלויות ♦

שטח מדוד המגרש המשני 78 מ"ר. המגרש על חלקה מס' 44 שרשומה במושע, בשטח של 11476 מ"ר. בעלים המגרש המשני רשומים בחלקה הנדונה כבעלי חלק בנכס השווה ל- 168 מ"ר. הבקשה חתומה ע"י בעלי הדירה הנדונה שמחזיקים 50 מ"ר מתוך 168 מ"ר. הוצג תצהיר הבעלים לצורך הודעה לפי תקנה 22' ובו: "בשל גודלה של החלקה וריבוי הבעלים ולמרות המאמצים שעשיתי, לא הצלחתי לאתר את שאר הבעלים של החלקה". נשלחו הודעות לבעלי הדירה בקומת הקרקע, לבעלים הגובלים ולרבות ממני וחב' חלמיש. בנוסף נעשה פרסום לפי תקנה 22' ולא התקבלו התנגדויות.

### נכסים מרינה מור 10/10/2012

בהמשך לפנייתכם אלינו לפי תקנה 22' לתקנות התכנון והבניה מיום 12/09/2012 הנושא נבדק ולהלן התייחסות אגף הנכסים :  
חלקה 44 בגוש 6135 בבעלות בעלים שונים, עיריית ת"א בעלים של חלק מהחלקה במושע. מבדיקה בתוכניות נמצא כי הבקשה להיתר לא חלה על השטחים שבבעלות העירייה, היא נמצאת בשטח פרטי שמיועד למגורים. לנוכח האמור אין מניעה מצידו לאשר את הבקשה.

### ♦ התאמה לתב"ע ♦

| קווי בניין על פי תב"ע 2215/א1 | מותר          | מוצע | סטייה |
|-------------------------------|---------------|------|-------|
| 0 מ' לרחוב אביטל              | 0 מ' בקומה א' |      |       |
| 0 מ' לרחוב מ'שיע              | 0 מ'          |      |       |
| צדדי 1 : 3 מ' או 0 מ'         | 0 מ'          |      |       |
| צדדי 2 : 3 מ' או 0 מ'         | 0 מ'          |      |       |
| לא יעלה על 23.00 מ'           | 22.84 מ'      |      |       |
| נטו 2.50 מ'                   | נטו 2.50 מ'   |      |       |
| ברורו 4 מ'                    | ברורו 4 מ'    |      |       |

|                       |                                          |                                        |                                             |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| שמירת נסיגה ממעקה הגג | 2.0 מ' מאחד המעקות<br>1.2 מ' משאר המעקות | 2.0 מ' בצד הדרומי<br>0.0 מ' בצד הדרומי | ראה הערה 1.                                 |
| שטח דירה במ"ר         | לא יקטן מ 90 מ"ר כולל ממ"ד               | 78.44 מ"ר לא כולל ממ"ד                 | דירה בקומה שניה<br>היתה קיימת לפני<br>1981. |
| מספר קומות            | 3+חדר יציאה לגג                          | 2 קומות + חדר יציאה לגג                |                                             |

## ♦ התאמות ♦ (איאד אבו חבלה)

| הערות                                          | כן | לא |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| התאמה ל – "ג"                                  | X  |    | ראה הערה 1.                                                                                                                                                                                    |
| התאמה לתקנות<br>- פרגולה<br>- מהלך<br>- מדרגות | X  |    | המרחק בין הפרגולה למעקה הגג פחות מ-1.20 מ' והנ"ל מבוקש כהקלה.<br>במהלך מדרגות אחד, לכל אורכו, יכול לכלול עד 22 מדרגות, בתנאי שהרום לא יעלה על 15.5 ס"מ. בבקשה שבנדון גובה רום המדרגה כ 20 ס"מ. |
| בנייה על הגג                                   | X  |    | ראה הערה 1.                                                                                                                                                                                    |
| חניה                                           |    |    | שטח הדירה כולל התוספת על הגג פחות מ 120 מ"ר, לכן לא נדרש עוד מ"ח.                                                                                                                              |

## הערה 1:

חדר יציאה לגג ופרגולה נבנו ללא נסיגה ממעקה הגג בצידו הדרומי לבניין, שבניגוד להוראות תכ" ג/1 והנ"ל מבוקש כהקלה.

## חוו"ד פיקוח על הבניה

אולג כושצ'יר 09/09/2012

התוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש טרם נהרס המבוקש בנוי במלואו הוגש צו הריסה מינהלי.

## חוו"ד נוספות

נכסים מרינה מור 10/10/2012

בהמשך לפנייתכם אלינו לפי תקנה 22' לתקנות התכנון והבניה מיום 12/09/2012 הנושא נבדק ולהלן התייחסות אגף הנכסים:

חלקה 44 בגוש 6135 בבעלות בעלים שונים, עיריית ת"א בעלים של חלק מהחלקה במושע. מבדיקה בתוכניות נמצא כי הבקשה להיתר לא חלה על השטחים שבבעלות העירייה, היא נמצאת בשטח פרטי שמיועד למגורים. לנוכח האמור אין מניעה מצידנו לאשר את הבקשה.

חיזוק מבנה עורך הבקשה 04/09/2012

המלצה להיתר

חשבון יציבות עורך הבקשה 04/09/2012

המלצה להיתר

## פרסומים

נעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות:  
בניית חדר יציאה לגג עבור דירה עליונה ללא נסיגה ממעקה חיצוני כולל פרגולה – בצד הדרומי לבניין.  
תאריך הודעה אחרונה: 26/11/2012

## חוו"ד מהנדס העיר (ע"י אבו חבלה איאד)

לאשר את הבקשה להכשרת בניה קיימת על הגג כחדר יציאה לגג כולל פרגולה כהקלה ל:  
-בניה על הגג ללא נסיגה ממעקה חיצוני כולל פרגולה בצידו הדרומי של הבניין;  
בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר, קובץ הנחיות ובתנאים הבאים:

תנאים להיתר

1. הריסת מחסן קיים המסומן להריסה בקומת הגג לפני הוצאת היתר ואישור מחלקת הפיקוח על ההריסה;
2. תיקון טבלאות המפרט בתיאום עם מהנדס רישוי;
3. תיקון חישוב השטחים בהתאם למפרט שנבדק והכללת כל השטחים המקורים.
4. תיקון מפרט הבקשה בהתאם למפורט על גבי המפרט שנבדק;
5. צביעת התכנית בהתאם לתקנות התכנון והבניה;
6. הצגת פתרון אוורור למקלחת ולשרותים בקומה א';

6

7. הצגת פתרון ניקוז הגג בקטע המסומן להריסה ;
8. הצגת פתרון ניקוז מי גשם בגגון הפונה לעבר השכן ;
9. התאמת מהלך המדרגות לחדר יציאה לגג לתקנות התכנון והבניה ;
10. הצגת פרט פרגולה בקנה מידה 1:20 ;

תנאים בהיתר  
פיצול יח"ד העליונה לשתי יח"ד נפרדות תהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

#### הערות

1. ההיתר הינו למבוקש בלבד ואינו בא לאשר כל בניה שנעשתה בבנין או במגרש ואשר אינה כלולה בו.
2. אם יתברר כי יש מי שטוען לזכויות בנכס, האחריות כולה היא על המבוקש לא יכול לבוא בטענות ו/או תביעות כלפי הועדה המקומית שתדון בבקשה מבחינה תכנונית.

ההחלטה : החלטה מספר 16  
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0026-12-2 מתאריך 09/01/2013

לאשר את הבקשה להכשרת בניה קיימת על הגג כחדר יציאה לגג כולל פרגולה כהקלה ל:  
- **בניה על הגג ללא נסיגה ממעקה חיצוני כולל פרגולה בצידו הדרומי של הבניין ;**  
בתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר. קובץ תנאים ובתנאים הבאים :

#### תנאים להיתר

1. הריסת מחסן קיים המסומן להריסה בקומת הגג לפני הוצאת היתר ואישור מחלקת הפיקוח על הריסה ;
2. תיקון טבלאות המפרט בתיאום עם מהנדס רישוי ;
3. תיקון חישוב השטחים בהתאם למפרט שנבדק והכללת כל השטחים המקורים.
4. תיקון מפרט הבקשה בהתאם למפורט על גבי המפרט שנבדק ;
5. צביעת התכנית בהתאם לתקנות התכנון והבניה ;
6. הצגת פתרון אוורור למקלחת ולשרותים בקומה א' ;
7. הצגת פתרון ניקוז הגג בקטע המסומן להריסה ;
8. הצגת פתרון ניקוז מי גשם בגגון הפונה לעבר השכן ;
9. התאמת מהלך המדרגות לחדר יציאה לגג לתקנות התכנון והבניה ;
10. הצגת פרט פרגולה בקנה מידה 1:20 ;

#### תנאים בהיתר

פיצול יח"ד העליונה לשתי יח"ד נפרדות תהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

#### הערות

1. ההיתר הינו למבוקש בלבד ואינו בא לאשר כל בניה שנעשתה בבנין או במגרש ואשר אינה כלולה בו.
2. אם יתברר כי יש מי שטוען לזכויות בנכס, האחריות כולה היא על המבוקש לא יכול לבוא בטענות ו/או תביעות כלפי הועדה המקומית שתדון בבקשה מבחינה תכנונית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

\* \* \* \* \*